

ПОЛОЖЕНИЕ О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ АО «Финам»

Утверждено приказом генерального директора № 92-ОД от 25 января 2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

1.2. Коммерческая тайна — режим конфиденциальности информации, позволяющий её обладателю увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг, обеспечить безопасность своей деятельности.

1.3. Ответственный за организацию защиты коммерческой тайны: Петров Александр Иванович, руководитель отдела информационных технологий.

2. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ

2.1. К информации, составляющей коммерческую тайну Компании, относятся:

2.1.1. Финансовая информация:

- Финансовые модели и прогнозы;
- Себестоимость услуг и продуктов;
- Ценовая политика и стратегии ценообразования;
- Плановые и фактические показатели выручки и прибыли;
- Договоры с контрагентами и их условия.

2.1.2. Коммерческая информация:

- Списки клиентов и поставщиков;
- Условия сотрудничества с партнёрами;
- Маркетинговые стратегии и планы;
- Результаты маркетинговых исследований;
- Информация о переговорах с потенциальными контрагентами.

2.1.3. Техническая информация:

- Архитектура информационных систем;
- Исходный код программного обеспечения;
- Алгоритмы обработки данных;
- API-спецификации и технические задания;
- Схемы инфраструктуры (сети, серверы, базы данных).

2.1.4. Технологическая информация:

- Технологии обработки юридических документов;
- Модели машинного обучения и их веса;
- Промпты для LLM (системные промпты, шаблоны);
- Методики оценки качества AI-ответов;
- Пайплайны RAG-систем.

2.1.5. Управленческая информация:

- Структура и штатное расписание;
- Сведения о сотрудниках (в неразрывной связи с коммерческой информацией);
- Планы реорганизации и развития;
- Внутренние регламенты и процедуры.

3. ИНФОРМАЦИЯ, НЕ ОТНОСЯЩАЯСЯ К КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ

3.1. Режим коммерческой тайны не может быть установлен в отношении:

3.1.1. Учредительных документов;

- 3.1.2. Сведений о составе имущества государственного предприятия;
- 3.1.3. Данных о загрязнении окружающей среды;
- 3.1.4. Сведений о численности и составе работников;
- 3.1.5. Информации о нарушениях законодательства и привлечении к ответственности;
- 3.1.6. Сведений о вакансиях.

4. МЕРЫ ЗАЩИТЫ

4.1. Организационные меры:

- 4.1.1. Определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну (утверждается генеральным директором);
- 4.1.2. Ограничение доступа на основе принципа «нужно знать»;
- 4.1.3. Учёт лиц, получивших доступ к информации;
- 4.1.4. Нанесение на материальные носители грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя.

4.2. Технические меры:

- 4.2.1. Системы предотвращения утечек данных (DLP);
- 4.2.2. Контроль печати и копирования;
- 4.2.3. Журналирование доступа к информационным системам;
- 4.2.4. Блокировка USB-накопителей;
- 4.2.5. Контроль исходящей электронной почты.

4.3. Правовые меры:

- 4.3.1. Включение условий о неразглашении в трудовые договоры;
- 4.3.2. Заключение NDA с контрагентами;
- 4.3.3. Уведомление о режиме коммерческой тайны при приёме на работу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ

5.1. Работники, допустившие разглашение коммерческой тайны, несут:

- 5.1.1. Дисциплинарную ответственность — вплоть до увольнения по п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ;
- 5.1.2. Гражданско-правовую ответственность — возмещение убытков, включая упущенную выгоду;
- 5.1.3. Административную ответственность — ст. 13.14 КоАП РФ (штраф для граждан от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц от 1000 до 5000 рублей);
- 5.1.4. Уголовную ответственность — ст. 183 УК РФ (лишение свободы до 7 лет при причинении крупного ущерба).

5.2. Контрагенты, нарушившие NDA, уплачивают штраф, предусмотренный соответствующим соглашением.

6. ПОРЯДОК ДОСТУПА

6.1. Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, предоставляется приказом генерального директора или иного уполномоченного лица.

6.2. Работник, получивший доступ, подписывает обязательство о неразглашении.

6.3. Доступ прекращается при:

- Увольнении работника;
- Переводе на другую должность (если доступ не нужен по новой должности);
- Окончании срока действия соответствующего проекта.

6.4. При увольнении работник обязан вернуть все материальные носители с конфиденциальной информацией и подтвердить отсутствие доступа к информации.